

合作社分期给付，也不同意解除《委托流转合同》，坚持要求某合作社一次性给付五年的土地流转费，但是同意给某合作社留出1~2个月给付期限。

《委托流转合同》关联人数众多，除本案24名原告外，还有三个村共计两百多户也存在类似状况，其中除某村外的两村已经交还土地由村民耕种，合同关系事实上已经解除，但在24名原告的组织影响下，其余村民现均处于观望状态，不能排除后续参与诉讼的风险。考虑到案件情况复杂，若不经妥善处理，很容易激化双方矛盾。

### 【案件焦点】

1. 《委托流转合同》的法律性质认定；2. 《委托流转合同》能否继续履行；3. 如不能继续履行，合同解除后继发产生的法律后果应当如何处理。

### 【法院裁判要旨】

北京市怀柔区人民法院经审理认为：案涉《委托流转合同》具备长期性、合作性的特点，违约方在履行过程中请求终止合同权利义务关系，守约方不同意终止合同，双方当事人丧失合作可能性导致合同目的不能实现的，合同陷入僵局，人民法院可以根据违约方的请求判决终止合同权利义务关系并由该方承

担违约责任。某合作社与贾某某签订的《委托流转合同》系双方当事人的真实意思表示，且经过了民主议定程序，故该合同合法有效，双方均应按照合同约定履行自己的义务。

关于焦点一。根据《委托流转合同》的约定，贾某某将案涉土地交由某合作社进行管理后，某合作社以自己的名义对外出租，无论某合作社是否实际取得收益，均应按照约定标准和期限向贾某某支付土地流转费用，故《委托流转合同》不符合委托合同的特征，应当认定为土地承包经营权合同，且属继续性合同。对于继续性合同，要以签订主体之间信赖及相互配合作为履行基础，在合同一方明确表示不再继续履行合同时，不宜强制合同一方继续履行。

关于焦点二。《委托流转合同》所涉义务除支付土地流转费外，还有与接转方协商甚至无接转方的情况下需要经营、安全生产、防止事故发生、保护和合理利用土地等，这些义务不适于强制履行，且履行成本过高，不利于土地的有效配置。现某合作社明确表示不再继续履行合同，故贾某某请求继续履行《委托流转合同》情况下要求支付土地流转费的诉讼请求，缺乏事实和法律依据。

关于焦点三。某合作社主张解除《委托流转合同》，基于焦点二的理由，法院予以支持，但某合作社因无法找到案涉土地的接转方而未能按合同约定支付贾某某土地流转费，已构成违约，同时考虑某合作社是违约解除，村民无过错和实际履行情况等原因，法院确定《委托流转合同》于本判决生效之日解除，土地从法院确定的合同解除之日起由某合作社交由村民继续耕种。对于贾某某要求某合作社支付自2023年1月1日起至合同解除之日止的租金(土地流转费)主张，理由正当，在合理范围内予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。鉴于贾某某在履行《委托流转合同》过程中并无过错，在合同解除后，其因土地流转合同而获得的利益应得到充分合理的补偿。因此，基于委托流转合同的性质、双方的经济能力、合同

履行的实际情况、某合作社的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以综合衡量，法院认定某合作社按照每亩每年1260元的标准向贾某某支付一年的损失。

北京市怀柔区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第三款、第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四百六十五条、第五百零九条、第五百八十条规定，判决如下：

一、确认贾某某与某合作社签订的《委托流转合同》于本判决生效之日解除；

二、某合作社于本判决生效后七日内给付贾某某土地流转费(以2.4亩为基数，按每年每亩1260元为标准，自2023年1月1日起计算至本判决生效之日止)；

三、某合作社于本判决生效后七日内给付贾某某损失3024元；

四、驳回贾某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

## 【法官后语】

合同僵局是合同履行过程中因主客观情况的变化，导致合同无法继续履行、不宜强制履行、履行费用过高以及合同目的无法实现等情况，债务人构成违约，债权人享有解除权却无意行使，虽然债务人可以抗辩债权人的履行请求，但是合同仍然存在，双方僵持不下形成内耗，产生对双方均不利的后果。僵局之下，合同双方已丧失合作的经济基础与法律基础，强制履行将导致交易效率低下以及资源浪费，严重违背公平和诚信原则。

### 一、合同僵局的认定以及破解

此类案件中，合同双方往往存在长期性合作关系并签署了继续性合同，合同履行期间时间跨度较长。其间，合同一方因为经济、法律变化，商业风险或者政策影响等主客观因素陷入履行困难，作为不存在恶意的违约方，为摆脱困境而申请解除合同，但合同相对方即守约方却坚决要求继续履行合同，合同僵局要件成就。在合同僵局状态下，当事人之间的利益已经严重失衡，并伴随社

会资源的浪费，已严重背离合同基本原则，继续机械坚守将导致背离合同目的。合同仅是“手段”而非“目的”，借助司法之手打破“病态契约”存在其必要性与正当性。因此，合同僵局最终的落脚点其实在于如何立足立法原意，兼顾合理信赖保护与权利滥用抑制，达到各方当事人的利益价值位阶平衡，最终实现“三个效果”的有机统一，此为破解合同僵局的评价标准与价值导向。

本案中，某合作社的土地集中流转因商业风险意外中断，无以为继，如果不支持其解除请求，合同会陷入僵局，土地将会持续搁置，处于撂荒状态，造成资源浪费，也严重违背民法典绿色原则。审理此类涉农村土地的案件，应当充分发挥司法服务乡村振兴的职能，关注案件的特殊背景，深入贯彻落实中央关于承包地“三权分置”改革政策，依法认定土地使用权流转合同的效力，促进土地资源有效合理利用。

## 二、群体性纠纷案件的多元化解（“调解前置+示范诉讼”）

土地承包经营权纠纷事关农村土地利用，事关村民切身利益。处于弱势的村民在面对权利损害时，往往趋向于“抱团取暖”，在“人多势众”的心理支配与情绪引导下，也易于冲破理性防线和法律底线，难以进入协商和解状态，一旦处理不当，很有可能导致矛盾激化，严重影响农村经济发展与社会稳定。

本案审理过程中，发现24个关联案件存在组织性强、群体性强的特点，且土地流转费的发放除去已起诉的24名原告外还涉及邻村和其他村共计两百余户村民的利益，极易引发更多的纠纷。为妥善预防群体性纠纷，怀柔法院采取了“调解前置+示范诉讼”的源头化解纠纷模式，有效发挥了风险预判、诉讼预期引导、促进合意达成的作用。通过“面对面调解”，将示范裁判理念直接推送至矛盾纠纷的初始环节，让当事人在诉前形成诉讼风险预期。同时，在调解过程中速裁团队注重实时察觉风险隐患，便于在立案环节及时甄别可能形成群体性纠纷的案件要素特征，精准判断群体案件的共通争点和示范意义，尽早引导当事人进入“共通争点确定程序”与“和解、调解程序”，通过个案示范处理带动批量案件高效解决，有效发挥示范诉讼的司法效能。

审理此类案件还需特别注意的是，原、被告之间不仅是单纯的民事关系主

体，原告亦是被告的组成成员，二者虽在案件中存在利益冲突，但在案外又属利益共同体，村集体经济组织健康发展，受益的必然是其组织成员。而现实情况是，被告已无力履行合同义务，即便以判决令其履行义务，也会使其陷入履行不能，原告利益亦无法得到保障。通过判决解除合同关系，由被告承担违约责任，对村民损失的履行利益进行替代性赔偿，既保证了土地的及时有效再利用，亦给予被告“东山再起”的机会，更有利于保障农村集体经济实现健康发展，从实质上保障了原告的利益。

编写人：北京市怀柔区人民法院 戎艳 赵锦锦

## 同一块土地上承包经营权与建设用地使用权并存的 土地使用权争议，应由行政机关处理

——郑某甲等诉郑某乙土地经营权出租合同案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

山东省滨州市中级人民法院(2023)鲁16民终1368号民事判决书

#### 2. 案由：土地经营权出租合同纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人、再审申请人):郑某甲、刘某某、郑某丙、郑某丁

被告(上诉人、再审被申请人):郑某乙

### 【基本案情】

郑某甲、刘某某、郑某乙、郑某丙系博兴县某镇某村村民，通过家庭承包方式取得案涉土地承包经营权。2002年12月，郑某甲等与郑某乙签订《合同

## 一、土地纠纷 77

书》,约定郑某乙租赁郑某甲承包土地**1.5975**亩,租赁费为每亩每年**1000**元,租赁期限为**2002**年**9**月**15**日至**2022**年**9**月**15**日。截至法庭辩论终结之日,郑某乙尚未支付**2021**年度、**2022**年度租赁费共计**3194**元。

郑某乙租赁案涉土地后用于建设、经营某洗桶厂。**2008**年**8**月,某洗桶厂作为土地使用权人取得包括案涉土地在内的共计**2912.7**平方米土地使用权,当地政府为某洗桶厂颁发的建设用地使用权证载明地类为工业,终止日期为**2026**年**3**月**26**日。

**2015**年**5**月,郑某甲、刘某某、郑某乙、郑某丙取得农村土地承包经营权证,载明承包方代表姓名为郑某甲,承包土地面积为**3.65**亩,实测面积为**4.05**亩,土地性质为基本农田。

以上农村土地承包经营权证和建设用地使用权证均在有效期内。双方认可